لاصلاح صلاتهما (و) يفسدها (التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته) لتحصيل مانواه وخروجه عما كان فيه كالمنفرد اذا نوى الاقتداء وعكسه كمن انتقل بالتكبير من فرض الى فرض أو نفل وعكسه بنيته وأشرنا الى انه لو كبر يريد استئناف عين ماهو فيه من غير تلفظ ٢٣٠ بالنية لا يفسد الا أن يكون مسبوقا لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق واذا لم يفسد

غير حاجة ويكره للامام أن يلجئهم اليه بان يقف ساكتا بعد الحصر أو يكثر الآية بل ينتقل الى آية أخرى أو يركع ان قرأ القدر المستحب وقيل قدر الفرض والاول هو الظاهر (قوله لاصلاح صلاتهما) لانه لو لم يفتح ربما يجرى على لسانه مايكون مفسدا فيكون فيه اصلاح صلاة الامام وباصلاحها تصلح صلاة المقتدى (قوله ويفسدها التكبير بنية الانتقال) قيد بالتكبير لانه لو نوى بقلبه فقط لا يكون قاطعا للاولى كما فى المنح وغاية البيان (قوله لصلاة أخرى) أخرج بالصلاة الصوم وأخرج باخرى ما اذا كانت عين الاولى والمراد انها أخرى ولو من وجه كما أفاده الشرح (قوله غير صلاته) مستغنى عنه بقوله أخرى (قوله لتحصيل مانواه) علة للفساد (قوله كالمنفرد) أشار به الى ماقلناه من أن المراد بالاخرى الاخرى ولو من وجه لان صلاة الجماعة غير صلاة الواحد فى الجملة وكذا لو كبر ينوى امامة النساء أو الواجب (قوله كمن انتقل بالتكبير من فرض الى فرض) فانه يفسد الاول ثم ان كان صاحب ترتيب وفاتته صلاة وكبر ينوى غير الفائتة كان متنفلا والا صحت نيته الفريضة الفائتة (قوله وأشرنا الخ) أى بقوله أخرى (قوله من غير تلفظ بالنية) أما لو تلفظ بها انتقض ماصلى ولا يجتزى به (قوله لاختلاف حكم المنفرد والمسبوق) ألا ترى أن الاقتداء بالمسبوق لا يصح وبالمنفرد يصح قاله فى الشرح وهو داخل فى الاختلاف لان المراد به كما تقدم الاختلاف ولو من وجه (قوله واذا لم يفسد مامضى) بفتح الياء ومامضى فاعله وهو مرتبط بقوله لا يفسد اه (قوله آخر صلاته به) الجار متعلق بآخر يعنى أنه انما صار آخرا بواسطة كونه مضموما الى مامضى (قوله وفيه اشارة الخ) من حيث ان المتن قيد بالصلاة (قوله عن قضاء فرض) انما مثل بالقضاء دون الاداء لان الاداء وقته معيار له لا يسع غيره فربما يقال انه انما لا يصح فيه غيره لكونه معيارا ففرض المثال فى القضاء ليتعين أن نية الانتقال لا تعتبر أصلا لعدم اعتبار الشارع اياها الا للوجه المذكور فى الاداء (قوله فيما ذكره) أى من جميع المسائل المتقدمة أفاده السيد (قوله قبل الجلوس الاخير) المراد به مايقع آخر الصلاة وان لم يسبقه غيره (قوله بل تخريج أبى سعيد البردعى) أى أخذه واستنباطه والبردعى نسبة الى بردعة بفتح الباء والدال والعين المهملتين وسكون الراء بلد بأذربيجان كذا قاله السيوطى فى لب اللباب (قوله لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد) أى وهما حرامان (قوله فدل على أنه واجب لا فرض) قد يقال ان الواجب لابد أن يكون عبادة ولا يصح أن يكون محرما (قوله لعدم تعيين ماهو قربة) أى للخروج منها (قوله وانما الوجه فيه) أى فى فساد الصلاة (قوله وجود المغير) يعنى أن هذه المعانى مغيرة للفرض كنية الاقامة فاستوى فى حدوثها أول الصلاة وآخرها (قوله وفيه بحث) أى فى هذا التغليط ووجهه ماذكره المؤلف فى رسالته أن الدخول فى صلاة فرض آخر فرض عليه وهو لا يتأتى الا بخروجه من الاولى ومالا يتأتى الفرض الا به فهو فرض ولذا قال السيد وفى قوله وفيه بحث تأييد لما ذكره

مامضى يلزمه الجلوس على ماهو آخر صلاته به فان تركه معتمدا على ماظنه بطلت صلاته ولا يفسده الجلوس فى آخر ماظن أنه افتتح به وفيه اشارة الى أن الصائم عن قضاء فرض لو نوى بعد شروعه فيه الشروع فى غيره لا يضره ثم قيد بطلان الصلاة فيما ذكره بما (اذا حصلت) واحدة من (هذه) الصور (المذكورات قبل الجلوس الاخير مقدار التشهد) فتبطل بالاتفاق وأما اذا عرض المنافى قبيل السلام بعد القعود قدر التشهد فالمختار صحة الصلاة لان الخروج منها بفعل المصلى واجب على الصحيح وقيل تفسد بناء على ماقيل انه فرض عند الامام ولانص عن الامام بل تخريج أبى سعيد البردعى من الاثنى عشرية لان الامام لما قال بفساد الصلاة فيها لا يكون الا بترك فرض ولم يبق الا الخروج بالصنع فحكم بانه فرض لذلك وعندهما ليس بفرض لانه لو كان كذلك لتعين بما هو قربة ولم يتعين به لصحة الخروج بالكلام والحدث العمد فدل على أنه واجب لا فرض فاذا عرضت هذه العوارض ولم يبق عليه فرض صار كما بعد السلام وغلط الكرخى البردعى فى تخريجه لعدم تعيين ماهو قربة وهو السلام وانما الوجه فيه وجود المغير وفيه بحث

أبو